



Cotizaciones AT/EP y pagos delegados

Propuesta de servicios de consultoría para Alstom España. Revisión, recuperación y defensa ante la Tesorería General de la Seguridad Social.



Índice



Resumen ejecutivo

Los elementos clave de nuestra respuesta, en una página

01

Contexto y solicitud

Su situación, las dos áreas de estudio y lo que nos piden

02

Nuestra propuesta

Metodología, planning, retroplanning, datos y acceso, KPI y SLA, modelo de gestión

03

Presentación de Ayming

El equipo, nuestras referencias, presencia internacional

04

Tratamiento de la información

Confidencialidad, seguridad y datos

05

Oferta económica

Honorarios a éxito y condiciones generales



01

Contexto y solicitud

Su situación, y lo que nos piden



Paga de más por una clasificación que nadie ha vuelto a revisar

Las prácticas administrativas recientes y la jurisprudencia consolidada exigen clasificar cada puesto por su actividad real, **más allá del código formal**.

La diferencia entre el tipo que aplica la empresa y el que la TGSS considera correcto termina en **actas, sanciones o litigios**, y una clasificación equivocada se paga de más cada mes.

En Ayming creemos que una empresa no debería descubrir su exposición el día en que la Inspección llama a la puerta. La misma revisión que recupera lo pagado de más es la que cierra el riesgo, y las dos direcciones se miran a la vez o no se miran.



Por qué una clasificación deja de reflejar el puesto real



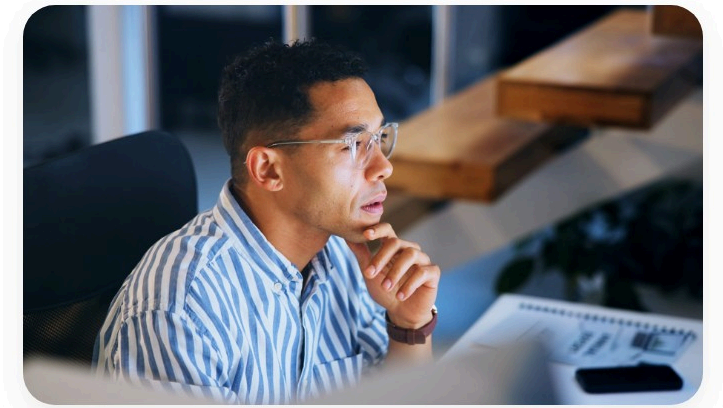
Adquisiciones y fusiones

El mismo puesto, dos tipos. Cada operación incorpora cuentas de cotización con sus códigos y sus clasificaciones de origen, y los empleados se trasladan entre centros y sociedades sin que su cuenta les siga.



Nómina externalizada

Criterios heredados, nunca contrastados. El proveedor aplica los criterios que recibió, y los aplica bien. Cuestionarlos no forma parte de su encargo, y con varios proveedores sucesivos se heredan sin revisarse.



Cambios normativos 2026

Tipos que suben sin que nadie lo note. El Cuadro II se ha reducido y las ocupaciones suprimidas vuelven al tipo de la actividad. Y quien no comunicó su código CNAE-2025 cotiza de oficio al tipo más alto de su familia.

Cumplir con las obligaciones de cotización a la Seguridad Social y recuperar los sobrecostes

1 SITUACIÓN ACTUAL

Más de **3.000 empleados** en España, repartidos entre varios centros y entidades.

Estructura societaria compleja, resultado de adquisiciones, fusiones y reorganizaciones.

Nómina externalizada, con varios proveedores a lo largo del tiempo.

Una cierta **heterogeneidad** en los criterios de cotización y parametrización.

Deseo de revisar su situación contributiva para **validar los criterios aplicados e identificar posibles oportunidades**.

2 OPORTUNIDADES

Revisar los códigos CNAE elegidos para cada centro, Madrid en particular.

Revisar los tipos de cotización AT/EP aplicados y su adecuación a la ocupación efectiva de los trabajadores.

Identificar posibles **sobrecotizaciones vinculadas a los pagos delegados** de incapacidad temporal.

Recuperar los importes indebidamente soportados mediante las correspondientes solicitudes ante los organismos competentes.

3 IMPLICACIONES

Cumplir la **normativa vigente** en materia de cotización.

Corregir la parametrización de la nómina para evitar futuras sobrecotizaciones.

Reducir de forma sostenible el coste de las cargas sociales, cuando proceda.

Aportar **visibilidad a los equipos de RR. HH.** sobre los criterios aplicados.

Dos áreas de estudio

Dos mecánicas distintas, un mismo conjunto de datos.



ÁREA 1

Tipos de cotización AT/EP

Según el código CNAE, por la actividad económica principal. Pueden coexistir varios si corresponden a actividades claramente separadas.

Según la ocupación de cada empleado, la normativa prevé tipos específicos que pueden ser inferiores al de la actividad de la empresa.

Migración CNAE-2025. Quien no la comunicó cotiza de oficio al tipo más alto de su familia.

LA CLASIFICACIÓN PESA DOS VECES

EN EL DÍA A DÍA

1,50 % → 3,85 %

Oficina frente a industria, +2,35 pts según la clasificación.

EN LA BAJA, DESDE 2026

1,10 % → 3,85 %

Al desaparecer la clave propia, la baja cotiza al tipo real, +2,75 pts.



ÁREA 2

Pagos delegados de incapacidad temporal

La empresa **adelanta la prestación** y la deduce de su liquidación hasta el reintegro efectivo. La línea muestra, por días de baja, qué recupera y qué soporta.

🔗 ENFERMEDAD COMÚN · DÍAS DE BAJA

1 a 3

Sin prestación

4 a 15

60 %, coste empresa

16 a 20

60 %, coste INSS/Mutua

Desde el 21

75 %, coste INSS/Mutua

⚠️ ACCIDENTE Y EP · DÍAS DE BAJA

Día 1

Salario íntegro

Desde el día 2

75 %, coste INSS/Mutua, sin carencia

El porcentaje es la prestación de IT sobre la base reguladora. El coste INSS/Mutua se adelanta en pago delegado y se recupera de la liquidación.

Lo que sería una situación resuelta



Un tipo que se sostiene

Que el tipo de cada cuenta de cotización coincida con lo que exigen la tarifa vigente y la doctrina consolidada, y no con lo que se declaró una vez.



Las desviaciones, vistas a tiempo

Que las inconsistencias de la práctica actual salgan en un diagnóstico propio, no en un acta de la Inspección.



Una clasificación que se sustenta

Que las funciones y los riesgos reales de cada puesto estén documentados, y que esa posición se sostenga ante la TGSS y ante el juzgado.



Lo indebido, regularizado y cobrado

Que la devolución llegue al reintegro efectivo, y que el riesgo financiero y regulatorio quede acotado.

Nuestra propuesta

Método, calendario e indicadores





ayming

Revisión, recuperación y defensa de las cotizaciones AT/EP

14

PAÍSES CON OFICINA PROPIA

40

AÑOS DE EXPERIENCIA

1600

COLABORADORES

Grupo francés con oficinas propias en catorce países, presente en España desde hace años, con una práctica de RR. HH. dedicada al coste social y al riesgo profesional. Ya acompañamos a Alstom en España en materia de fiscalidad local, IAE e IBI. En Francia trabajamos la versión más difícil de este problema, donde el tipo se individualiza por centro según la siniestralidad propia de la empresa y se discute de forma permanente. La mecánica española es distinta y está

1. Tipos de cotización AT/EP

1. Cartografía de actividades

- Analizar las prácticas de Alstom.
- Identificar las actividades realmente desarrolladas en cada centro.

2. Mapping de ocupaciones

- Identificar las ocupaciones del Cuadro II que pueden dar lugar a un tipo AT/EP específico distinto del derivado del CNAE.

3. Cuantificación del impacto

- Comparar el tipo efectivamente aplicado con el tipo que habría correspondido y cuantificar las posibles sobrecotizaciones históricas y el ahorro futuro.

4. Solicitud y regularización

- Preparar las solicitudes de devolución / regularización ante la Seguridad Social, con soporte documental.

Documentos necesarios

- Listado de centros de trabajo, y lista de empleados + su ocupación para cada uno
- Licencias de actividad, cualquier documentación describiendo las operaciones de cada centro
- Listado/catálogo de puestos
- Descripciones de los puestos
- Evaluaciones de riesgos laborales por puesto
- Resolución, acta de inspección, requerimiento o correspondencia en relación con la actividad aplicada en el 2019

2. Pagos delegados de incapacidad temporal

1. Identificación del perímetro

- Identificar todas las situaciones de IT correspondientes al periodo no prescrito, con carácter general hasta los últimos 4 años.

2. Clasificación de prestaciones

- Clasificar cada expediente según su contingencia y determinar el periodo de pago delegado y el importe asociado.

3. Conciliación y cuantificación

- Comparar los importes abonados por Alstom en pago delegado con los importes efectivamente compensados en las liquidaciones de cotizaciones.

4. Recuperación de importes

- Presentar las solicitudes de reintegro ante la entidad competente, aportando la documentación justificativa y realizando el seguimiento hasta su resolución.

Documentos necesarios

- Extractos de nóminas en formato Excel/CSV
- Fichero de seguimiento de las prestaciones si disponible, con la fecha de principio y de fin de prestación y el tipo de contingencia
- DCL de cada año (Documento de Cálculo de la Liquidación)
- RLC correspondientes (Recibos de Liquidación de Cotizaciones)

Metodología de trabajo



Seguimiento del servicio

Reuniones periódicas y comité de dirección trimestral para revisar el avance, los casos litigiosos y los riesgos.



Reporting estructurado

Informe periódico con los indicadores acordados con Alstom y un interlocutor técnico único en contacto constante.



Control y trazabilidad

Repositorio documental seguro, posiciones documentadas en cada caso y consultas jurídicas sobre supuestos sin jurisprudencia.

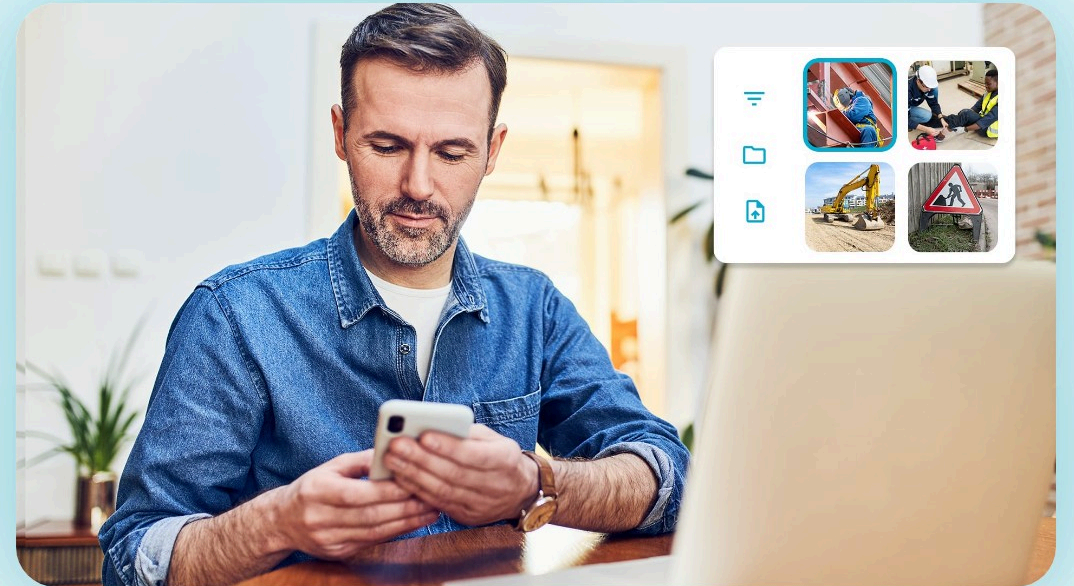
Seguimiento del servicio

- ✓ Reuniones periódicas para revisar el estado de los proyectos.
- ✓ Revisión de los casos litigiosos: prestaciones de IT no deducidas a tiempo, código CNAE aplicado a cada centro, sobrecotización vinculada al Cuadro II no identificada o puestos mal definidos.
- ✓ Transparencia sobre los riesgos.
- ✓ Steering Committee: reuniones trimestrales de alto nivel, para alinear objetivos y tomar decisiones estratégicas.



Reporting estructurado

- ✓ Informe bisemanal de seguimiento con actividades realizadas y próximos hitos.
- ✓ Visibilidad del avance del servicio mediante indicadores acordados con Alstom.
- ✓ Comunicación continua a través de la designación de un interlocutor técnico único, que estará en contacto constante.



Control y trazabilidad

- ✓ Repositorio documental centralizado mediante plataforma colaborativa segura.
- ✓ Documentación de las posiciones adoptadas en los casos litigiosos o que requieran un mayor nivel de detalle en las descripciones de los puestos.
- ✓ Consultas jurídicas sobre casos complejos sin jurisprudencia existente.



Planning

FASE A

FASE A1 · WP1

Encuadre

2 semanas

- Recolección de la documentación necesaria
- Perímetro
- Plan de trabajo
- Calendario

ENTREGABLES

Listado de documentación
Plan de proyecto y etapas

FASE A2 · WP2

Diagnóstico

2 semanas

- Revisión de las prácticas actuales
- CNAE aplicado
- Tipos AT/EP
- Cotizaciones abonadas
- Pagos delegados de IT

ENTREGABLES

Informe de evaluación jurídica y técnica
Resumen de riesgos

FASE A3 · WP3

Validación

3 semanas

- Determinación de los cambios adecuados
- Códigos CNAE apropiados
- Revisión de las ocupaciones
- Detección de prestaciones de IT no compensadas

ENTREGABLES

Informe de análisis de clasificación y prestaciones de IT
Documentación de justificación técnica

FASE A4 · WP4

Cuantificación

2 semanas

- Cálculo de las sobrecotizaciones y de los importes recuperables, tanto en AT/EP como en pagos delegados de IT

ENTREGABLES

Informe de revisión de cotizaciones
Listado de regularizaciones identificadas

FASE B

FASE B5 · WP5

Regularización

2 semanas

- Presentación de las solicitudes y defensa ante los organismos competentes

ENTREGABLES

Escritos jurídicos listos
Informe sobre los procedimientos

FASE B6 · WP7

Recuperación

Según la administración

- Seguimiento hasta la recuperación efectiva de los importes

ENTREGABLES

Informe de seguimiento de recuperaciones
Informe periódico de reembolsos
Informe final de resultados

Fase transversal, WP6. Gestión integral del proceso, informes periódicos, transparencia y coordinación entre todos los agentes implicados. Gestión y custodia documental, control de riesgos y cumplimiento normativo. **Fase C,** apoyo de una consultoría especializada.

Calendario de intervención

Fase transversal a lo largo de toda la misión, gestión del proceso, informes periódicos, custodia documental y coordinación entre todos los agentes.



Lo que necesitamos de Alstom, y cuándo

ALSTOM	Asignación de las cuentas de cotización a la autorización RED Sede Electrónica · Representante legal	1 sesión, firma electrónica
ALSTOM	Apoderamiento para recursos y notificaciones Registro Electrónico de Apoderamientos	1 sesión, trámite aparte
AYMING	RLC, DCL, ITA, IDC y vida laboral de la empresa Sistema RED, una vez concedido el acceso	Por nuestra cuenta
ALSTOM	Extractos de nómina y contratos Proveedor de nómina	2 a 3 semanas
ALSTOM	Relación de centros, catálogo de puestos y funciones RR. HH.	2 semanas
ALSTOM	Evaluaciones de riesgos por puesto Servicio de prevención	2 semanas
ALSTOM	Documentación de 2019, resolución, acta o correspondencia Jurídico	1 semana
AMBOS	Validación de los puestos mixtos y casos límite Sesión de trabajo conjunta	2 sesiones de 2 h

El acceso a los datos depende de dos firmas distintas y del proveedor de nómina. Primer acceso previsto entre una y dos semanas desde la firma, si la autorización RED ya está activa.

Indicadores y compromisos de servicio

Indicador	Compromiso	Frecuencia
Definición de los KPI con Alstom	Una semana desde la apertura de la misión	Una vez
Plazo de realización del diagnóstico	Según el calendario acordado en el kick off	Una vez
Plazo del primer informe	Punto de seguimiento n.º 1	Una vez
Oportunidades identificadas y valor estimado	Detalle por expediente y por cuenta de cotización	Mensual
Solicitudes presentadas y solicitudes aceptadas	Seguimiento nominativo, con motivo en caso de rechazo	Mensual
Valor reconocido por la administración	Distinguido del valor estimado, sin agregarlos nunca	Mensual
Valor efectivamente recibido por Alstom	Base de cálculo de nuestros honorarios	Mensual
Resultado de los procedimientos	Cerrados con éxito, desestimados o pendientes	Mensual
Cumplimiento del reporting	Informe en la fecha comprometida	Mensual



03

Presentación de Ayming

El equipo, nuestras referencias, presencia internacional



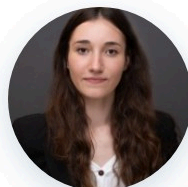
Equipo del proyecto

Equipo hispanohablante para el trabajo de campo y la relación con la administración, con dirección desde la práctica de RR. HH. internacional.



Olivier Meynard
Dirección del proyecto

Director Asociado Internacional. Más de 28 años en externalización de procesos, gestión de la calidad y dirección de proyectos.



Lola Brayard
Especialista en Seguridad Social

Consultora en costes sociales y fiscalidad. Diagnóstico, cuantificación y regularización ante organismos públicos.



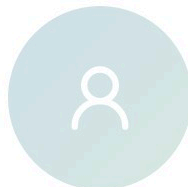
José Encarnación Saiter
Responsable comercial de la oferta RR. HH.

Interlocutor comercial de la misión. Experiencia en cotizaciones AT/EP y en su seguimiento con Acciline. Traslada la necesidad del cliente a los equipos técnicos y coordina el acompañamiento de principio a fin.



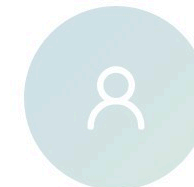
Axel Martínez
Analista de datos y nómina

Tratamiento de los datos de nómina y cotización. Cuantificación de los importes y preparación de los expedientes de regularización.



Por designar
Experto en derecho laboral

Perfil exigido por el pliego, pendiente de nombrar



Por designar
Abogado contencioso administrativo

Colegiación a indicar. Perfil exigido por el pliego.

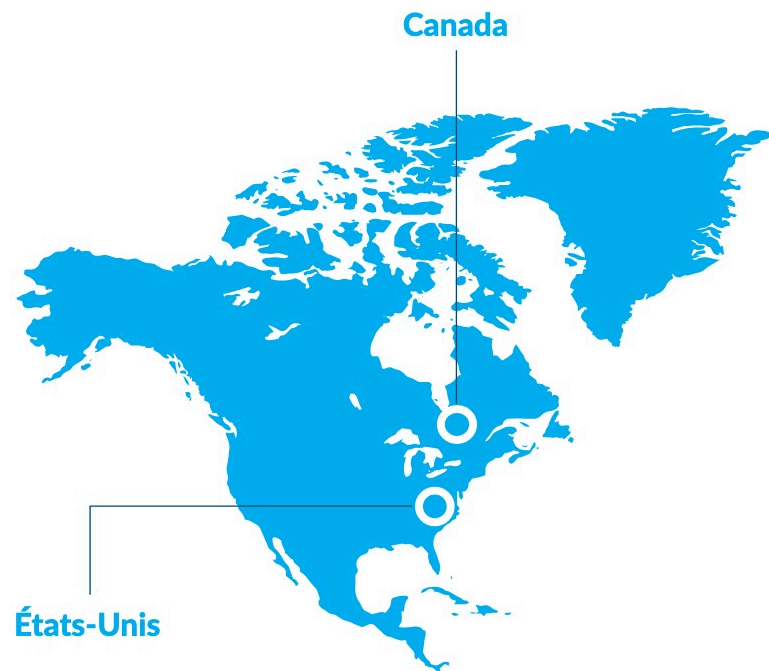
Referencias

Cliente	Sector	Alcance	Plantilla	Duración	Importe
Alstom España	Ferroviario	Fiscalidad local, IAE e IBI	Más de 3.000	En curso	Confidencial
Veolia	Servicios medioambientales	Pendiente de precisar	Pendiente	Pendiente	Pendiente
Referencia francesa 1	Pendiente	Cotizaciones sociales	Pendiente	Pendiente	Pendiente
Referencia francesa 2	Pendiente	Tipo AT/MP y recuperación	Pendiente	Pendiente	Pendiente

Ya trabajamos para Alstom en España. La pregunta sobre si una firma de origen francés puede ocuparse de un asunto español ya tiene respuesta, y la tienen ustedes.

Presentes en 14 países, con oficinas propias

No una red de socios, un solo equipo. Nuestros consultores hablan con sus equipos locales, sus empleados y las administraciones en su propio idioma.



Convertimos su carga administrativa de RR. HH. en rendimiento

Ayming HR International. Further together.



Nuestras misiones

Liberar a su organización de tareas repetitivas y de bajo valor. Activar palancas de rendimiento y dar autonomía a sus equipos de RR. HH. más allá de las fronteras.



Nuestros medios

Industrialización de procesos, experiencia especializada, equipo dedicado y tecnología propia.



Sus beneficios

Ganar tiempo para proyectos de mayor valor, reducir costes ocultos, reducir el riesgo de sus actuaciones y pilotar en tiempo real con la granularidad que quiera.

Acompañamos la reducción de sus costes de RR. HH.

Cinco dominios, una misma cadena de trabajo, en todos los países donde opera.



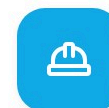
Cotizaciones sociales

Tipos, bases y clasificación



Beneficios sociales

Dispositivos y exenciones



Seguridad y salud

Prevención y riesgo profesional



Bajas médicas

Incapacidad temporal y pagos delegados



Accidentes de trabajo

Declaración, seguimiento y coste

Analizar

Identificar sobrecostes

Reducir riesgos

Regularizar

Consolidar

Reportar

Global y local, un solo interlocutor

Sea cual sea el país, hablamos el mismo idioma, el del rendimiento de RR. HH.



Equipos locales

Consultores nativos que hablan con sus equipos, sus empleados y las administraciones.



Procesos armonizados

Un mismo método aplicado en cada país, con las normas locales respetadas.



Interlocutor único

Un solo contacto global que coordina, con seguimiento del avance en tiempo real.



Consolidación

Vista de grupo, país, centro o equipo, con la granularidad que ustedes decidan.

Tratamiento de la información

Confidencialidad, seguridad y datos



El recorrido de sus datos, protegido en cada etapa

Los expedientes de incapacidad temporal contienen datos de salud. El tratamiento es específico en todo el recorrido.

ORIGEN

Sistema RED y nómina

Extracción con su autorización y su apoderamiento. Solo las cuentas de cotización que ustedes asignen.



Certificado electrónico

TRANSPORTE

Envío seguro

Canal cifrado. Ningún fichero de personal circula por correo electrónico ordinario.



ISO 27001

CUSTODIA

Repositorio único

Almacenamiento centralizado, acceso restringido al equipo autorizado, registro de accesos y control de versiones.



RGPD

SALIDA

Expediente y devolución

Solo lo necesario ante la administración, previa autorización de Alstom. Devolución o destrucción al cierre.



Certificación ISO 27001 sobre la gestión de la seguridad de la información, y alojamiento de datos de salud certificado HDS a través de Ayming Digital.

05

Oferta económica

Honorarios exclusivamente a éxito



Preguntas que nos hacen



¿Por qué una firma de origen francés para un asunto español?

Porque ya lo somos aquí. Trabajamos para Alstom en España en fiscalidad local, tenemos oficinas en Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao, y el equipo de campo es hispanohablante. La dirección se apoya en una práctica que trata este problema en su versión más exigente.



¿Esta revisión puede volverse en nuestra contra?

Puede, y por eso la planteamos en las dos direcciones. La doctrina del Tribunal Supremo hace prevalecer la ocupación real sobre la actividad declarada, y eso a veces sube el tipo. Preferimos que lo sepan por nosotros, con el expediente preparado, antes que por una inspección.



¿Qué pasa si la administración resuelve en contra?

La propuesta económica detalla, línea por línea, qué está incluido y qué no, incluidos recursos, procedimiento contencioso administrativo, abogados, procuradores y costes asociados. Sin resultado no hay honorarios.



¿Cuánto tiempo necesitan de nuestros equipos?

La mayor parte del trabajo se hace sobre ficheros. La carga interna se concentra en la puesta a disposición de los datos y en la validación de los puestos de difícil encaje, y queda comprometida con tiempo estimado por tarea.

Oferta económica

Honorarios exclusivamente a éxito, sobre los ahorros efectivamente realizados por Alstom.

Importe total de ahorros generados	Honorarios
Hasta 500.000 €	20 %
De 500.001 € a 1.000.000 €	17 %
De 1.000.001 € a 2.000.000 €	14 %
Más de 2.000.000 €	10 %

Los honorarios aplicables a un tramo no podrán ser en ningún caso inferiores a los que resultarían de aplicar el tipo del tramo anterior a su límite superior. La escala es decreciente y nunca penaliza un hallazgo mayor.

Se integran en los ahorros generados los créditos confirmados por la administración y los importes recuperados. Para las regularizaciones con efecto futuro, la remuneración se limita a dos años de ahorro. Nada se debe sobre ahorros estimados, potenciales o en litigio.

Condiciones generales

Sección 5 del pliego. Aceptación de las condiciones de compra y las cuatro cláusulas del artículo 5.



Ayming acepta las Condiciones Generales de Compra para Suministro Indirecto (Anexo 1), que se adjuntan firmadas en la sección 6 junto con la Carta de Ética y Desarrollo Sostenible. Pendiente de confirmar si existe un acuerdo marco vigente entre Alstom España y Ayming, que prevalecería sobre las condiciones generales.

Ética y desarrollo sostenible

Cumplimiento de las leyes del país de prestación y de la Carta de Ética de Alstom. Sin pagos indebidos ni de facilitación, declaración de cualquier conflicto de interés, sin regalos ni invitaciones a empleados de Alstom. Datos personales tratados conforme al RGPD, sin transferencia fuera de la UE. Derecho de Alstom a verificar el cumplimiento, con preaviso de treinta días y una inspección in situ al año.

Gastos de viaje

Según las directrices de Alstom para viajes de terceros. Desplazamientos fuera de Madrid facturados a coste, sin recargo y con justificantes. Hotel hasta 120 euros por noche, comidas dentro de los topes fijados, tren obligatorio en trayectos de menos de cuatro horas.

Pago

Factura emitida tras la aprobación de los entregables por Alstom, con número de pedido y de línea, descripción del servicio y datos bancarios. Pago a sesenta días fin de mes desde la fecha de una factura conforme. Honorarios exigibles solo cuando el ahorro está reconocido, cobrado, y han transcurrido sesenta días.

SLA

Los indicadores y compromisos de servicio de la sección 2. KPI definidos con Alstom en la primera semana, informe mensual en la fecha comprometida, seguimiento nominativo de cada solicitud, y distinción entre valor estimado, reconocido y recibido.